

1501775-33.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

Igualmente, nota-se que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501775-33.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501775-33.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

BRUNO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ALEX JESUS DE ARAÚJO foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Eduardo Augusto Mesquita, nº 205, Carapicuíba, dividindo os atos executórios e em concurso de agentes, com o adolescente BRUNO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 42 (quarenta e duas) porções de Maconha e 44 (quarenta e quatro) porções de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 03 de agosto de 2022 (fls.53). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução foram inquiridas as testemunhas presentes e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima. Por sua vez, a defesa pugnou pela

absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 69/71- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

O acusado perante a autoridade policial permaneceu em silencio. Em juízo, negou, singelamente, os fatos. Alegou que estava no local para comprar drogas, pois é usuário.

A versão restou isolada.

Os policiais civis Denis e Luiz Fernanda, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas. Disseram que no dia dos fatos foram até conhecido ponto de drogas. Notaram que o adolescente Bruno atuava como campana, bem como recebia o dinheiro dos usuários e indicava o local onde o acusado estava com as drogas. Ao notarem que os policiais estavam no local, ambos empreenderam fuga. Apenas o acusado Alex foi alcançado e capturado e com ele apreendida a sacola com as drogas. Alex confessou a mercancia ilícita e disse que o adolescente Bruno era o campana da "biqueira" e responsável pelo recebimento do valor da venda. Não conhecia o acusado de outras abordagens policiais.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

Igualmente, nota-se que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, está presente, uma vez que o acusado, no momento da sua abordagem, estava em companhia de adolescente- que empreendeu fuga. Provado está, portanto, que o acusado envolveu adolescente na empreitada criminosa.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade de 21 anos (DN: 06/01/04), contudo, deixo de valorá-las, pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de aumento atinente ao art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. Assim, exaspero sua pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

O réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Tem 18 anos, é primário e o feito da Vara da Infância e Juventude indicados às fls.32 refere-se à crime de transito, em que ocorreu a remissão. Além disso, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena ( Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ainda na terceira fase, possível a aplicação do redutor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU ALEX JESUS DE ARAUJO, RG: 58032099, nascido em 06/01/2004, filho de FRANCISCO ASSIS PEREIRA DE ARAUJO e FRANCISCA ROSA DE JESUS, como incurso nos artigos 33, §4 cc 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Custas na forma da lei, observado o art.12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA